

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2807/2537

นายสมยศ เงินประถม

โจทก์

บริษัทศรีสินธร จำกัด

จำเลย

บริษัทศรีสินธร จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าคำฟ้องอุทธรณ์เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่า โจทก์พ้นจากการเป็น ลูกจ้างของจำเลยเนื่องจากโจทก์ขอลาออกหรือจำเลย เลิกจ้างโจทก์ เป็นสาระสำคัญแก่คดีสมควรที่จะได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 64)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 เป็นต้นไป สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2536) เป็นต้นไป ค่าจ้างค้างเป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ สิบห้าต่อปีนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 เป็นต้นไป และเงินสะสมจำนวน 800 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2536) เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จ แก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 56)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 59)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลย ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ เป็นอุทธรณ์
โต้เถียงดุลพินิจ การรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า จำเลยได้เลิก
จ้างโจทก์เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่ง
ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลย ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ เป็นอุทธรณ์
โต้เถียงดุลพินิจ การรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า จำเลยได้เลิก
จ้างโจทก์เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่ง
ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร-ณรงค์ ตันติเตมิต)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ